공 정 거 래 위 원 회

제 3 소 회 의

의 결 제2013-015호 2013. 1. 21.

사 건 번 호 2012서소1901

사 건 명 (주)에이원시스템의 부당한 광고행위에 대한 건

피 심 인 주식회사 에이원시스템
인천 서구 가좌동 178-270 216호
대표이사 ○○○

심 의 일 2012. 12. 21.

주 문

1. 피심인은 오크통 와인 무점포 창업에 대하여 광고하면서, 평범한 주부의 창업 성공 사례를 거짓으로 만들어 소개함으로써 마치 누구나 창업을 할 경우 높은 수익을 창출할 수 있는 것처럼 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 거짓·과장의 광고행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인은 이 시정명령을 받은 날부터 30일 이내에, 표시·광고의 공정화에 관한 법률을 위반하였다는 이유로 위 1.과 같이 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았다는 사실을 '별지 기재의 문안'대로 자신이 운영하는 홈페이지(www.aone-system.kr)에 전체화면 크기의 6분의 1 이상의 크기의 팝업 화면을 통하여 휴업일을 제외한 7일간 게재함으로써 공표하여야 한다. 단, 공표 관련 팝업창의 설정방식, 글자크기·모양·색상, 공표일정 등 구체적인 사항은 사전에 공정거래위원회와 협의를 거친 것이어야 한다.

3. 피심인은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 납부금액: 2,000,000원

나. 납부기한: 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소: 한국은행 국고수납 대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1 피심인은 자동판매기, 식품 등을 판매하는 도·소매업자로서 '표시·광고의 공정화에 관한 법률'(이하 '표시·광고법'이라 한다) 제2조 제3호에 따른 사업자에 해당하며, 이 사건 광고에 책임이 있다.

나. 피심인의 일반현황

2 피심인의 일반현황은 다음 <표>와 같다.

<표> 피심인의 일반현황

(단위: 백만 원, 명)

설립일자	업 종	주 요 재 무 현 황(2011. 12. 31. 기준)				상시 종업원수 (2012. 6. 30. 기준)
		자본금	자산총액	매출액	당기순이익	
2003. 10. 23.	도·소매업	150	1,064	1,332	20	7

* 자료출처: 피심인 제출자료

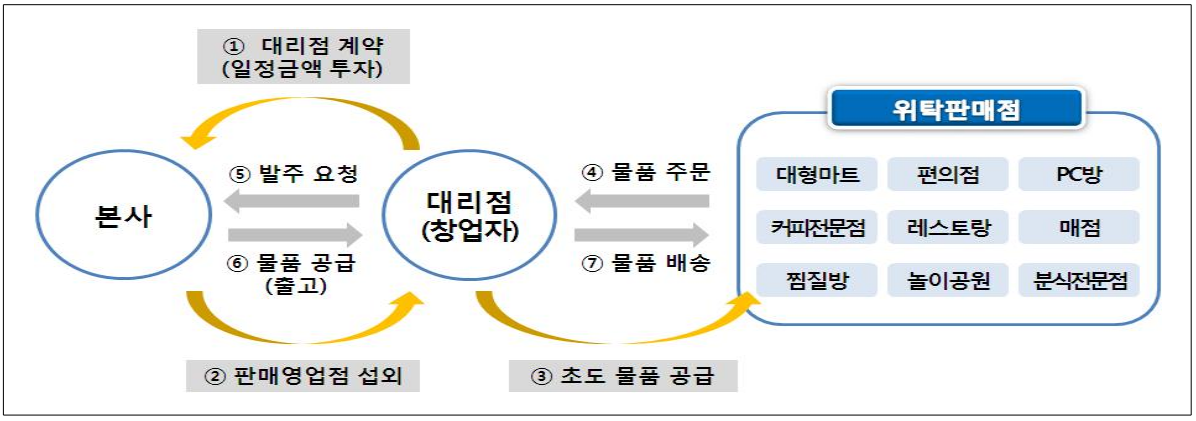
다. 시장구조 및 실태

1) 무점포 창업 시장

3 무점포 창업이란 창업자가 점포를 개설하지 않고 본사에 일정금액을 내면 본사에서 제공하는 상품을 일정지역에 판매할 수 있는 영업권을 부여받는 방식으로 창업이 이루어지는 것을 말한다.

4 다음 <그림 1>에서 보는 바와 같이 본사가 창업자에게 희망하는 지역 내에서 이미 영업 중인 대형마트, 편의점, 레스토랑 등의 판매점(이하 '위탁판매점'이라 한다)을 섭외해 주면, 창업자는 위탁판매점으로부터 주문받은 상품을 본사로부터 공급받아 위탁판매점에 비치하여 판매하도록 하는 구조로 거래가 이루어진다.

<그림 1> 무점포 창업 시스템



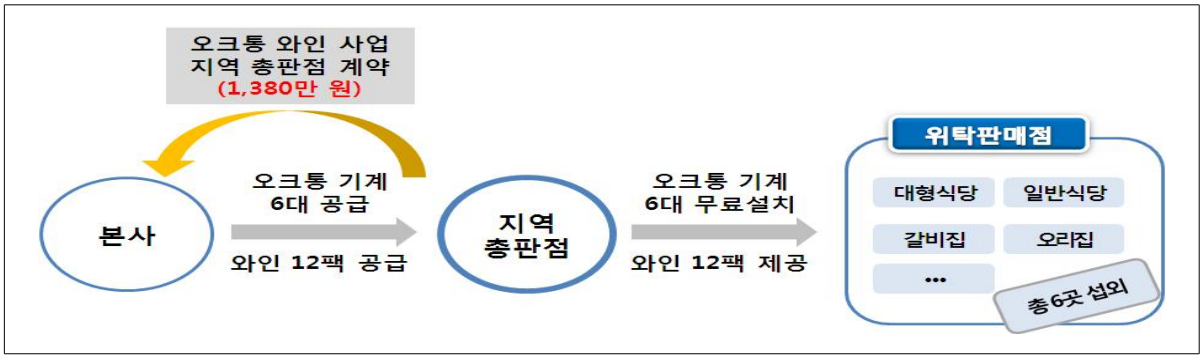
5 무점포 창업은 권리금이나 임대료 부담 없이 소자본으로 창업을 할 수 있다는 이점 때문에 창업을 처음 준비 중이거나 다른 사업 또는 직장에 종사하면서 투 잡(two job)을 고려하는 창업 희망자들에게 인기가 높아 최근 새로운 창업시장의 인기부문으로 부상하고 있다.

2) 피심인의 사업 방식

6 피심인의 사업은 다음 <그림 2>와 같은 방식으로 이루어진다. 우선, 피심인은 오크통 와인 무점포 창업(이하 '오크통 와인 사업'이라 한다)을 하고자 하는 대리점[1](이하 '지역 총판점'이라 한다)을 모집한 후 오크통 와인기계 값, 초도 물품비, 판매점 섭외비, 와인기계 설치비 등의 명목으로 1,380만 원을 받고, 지역 총판점 계약을 체결한다.

7 이후 지역 총판점은 피심인으로부터 섭외받은 6곳의 위탁판매점에 오크통 와인 기계를 설치하고 기계 1대당 와인 2팩(10ℓ)씩 초도 물품을 제공한다.

<그림 2> 피심인의 사업방식



8 위 초도 물품 제공 이후 각 위탁판매점의 추가 주문이 있을 경우 지역 총판점은 다음 <그림 3>과 같이 본사로부터 와인을 구입하여 이를 위탁판매점에 판매하여 수익을 얻게 된다.

<그림 3> 지역 총판점의 사업방식

1) 피심인은 자신과 대리점 계약을 체결한 사업자를 '지역 총판점'이라고 칭한다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 행위사실

9 피심인은 2011년 1월부터 2012년 4월까지 자신의 홈페이지(http://www.aone9.kr)에 다음 <그림 4>와 같이 ○○○의 창업 성공사례(이하 '이 사건 광고'라 한다) 소개가 포함된 오크통 와인사업에 대한 동영상[2]을 올린 사실이 있다.

<그림 4> 피심인의 광고 내용

"이 분이 바로 와인 오크통 대리점 사업의 창업주 ○○○ 사장님!"

※ 광고시간 07:01~07:05(4초)

"최근 와인 소비가 늘면서 창업주들의 수입도 부쩍 올랐다고 합니다."

※ 광고시간 08:54~08:59(5초)

"일주일에 한 번씩 와서 결제해요
올 때마다 이렇게 수익이 더 느네요
그래서 여기 오는 날이 기다려져요"

※ 광고시간 09:00~09:08(8초)

"어떤 분들에게 이 사업을 권하고 싶은지, 그것도 말씀을 해 주셔야 할 것 같은 데요."

※ 광고시간 10:03~10:07(4초)

2) 총 11분 58초 분량 중 이 사건 광고와 관련된 부분은 6분 57초~7분 56초(59초), 8분 39초~10분 28초(109초) 부분이다.

 "저도 그냥 평범한 전업주부였었거든요 근데 애들이 크니까 교육비도 많이 들어가고 물가는 자꾸 오르잖아요. 그래서 무슨 괜찮은 부업거리가 없을까 찾던 중에 알게 됐어요." ※ 광고시간 10:08~10:20(12초)	 "근데 창업비용에 비해서 수입이 진짜 좋구요, 그리고 대출금도 이제 거의 다 갚았어요." ※ 광고시간 10:21~10:28(7초)

나. 관련 법 규정

표시·광고의 공정화에 관한 법률

제3조(부당한 표시・광고행위의 금지)

① 사업자등은 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 표시・광고행위로서 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는 다음 각호의 행위를 하거나 다른 사업자등으로 하여금 이를 행하게 하여서는 아니 된다.

1. 거짓・과장의 표시・광고

2. ~ 4. (생략)

② (생략)

표시·광고의 공정화에 관한 법률 시행령

제3조(부당한 표시・광고의 내용)

① 법 제3조 제1항 제1호의 규정에 의한 거짓・과장의 표시・광고는 사실과 다르게 표시・광고하거나 사실을 지나치게 부풀려 표시・광고하는 것으로 한다.

② ~ ⑤ (생략)

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립요건

10 표시·광고법 제3조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 거짓·과장의 광고라 함은 사실과 다르게 광고하거나 사실을 지나치게 부풀려 광고하여 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 광고로서 공정한 거래 질서를 저해할 우려가 있는 광고를 말한다.

11 따라서 거짓·과장 광고행위가 성립하기 위해서는 광고내용의 ① 거짓·과장성, ② 소비자 오인성, ③ 공정거래 저해성이 인정되어야 한다.

2) 위법성 요건 해당 여부

가) 거짓·과장성 여부

12 이 사건 광고에 창업주로 소개된 ○○○은 피심인과 지역 총판점 계약을 체결하여 자기 책임 하에 사업을 운영한 자가 아니라, 오크통 와인 사업의 문제점 등을 파악하기 위하여 피심인이 시범적으로 운영한 총판점을 단순히 관리한 자이다.

13 따라서, 사업 운영에 있어 책임과 권한이 없고 단순히 시범 총판점을 관리한 자에 불과한 ○○○을 창업주로 내세워, 평범한 주부였던 자신이 오크통 와인사업 운영을 통해 대출금을 거의 다 갚았다거나 오크통 와인 사업이 창업비용에 비해서 수입이 좋다[3]는 등 ○○○이 오크통 와인 사업에 투자하여 높은 수익을 얻고 있는 것처럼 표현한 이 사건 광고는 거짓·과장성이 인정된다.

나) 소비자 오인성 여부

3) 이 사건 신고인의 경우, 1년 6개월 동안 강남·서초지역 총판점을 운영하여 얻은 수익이 약 450천 원(한 달 평균 약 25천 원)에 불과하고, 수익 자료를 제출한 다른 지역 총판점주들의 경우에도 수익이 적게는 한 달 평균 약 5천 원에서 많게는 약 84천 원 정도에 불과하다.

14 광고가 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는지는 보통의 주의력을 가진 일반 소비자가 당해 광고를 받아들이는 전체적·궁극적 인상을 기준으로 하여 객관적으로 판단 한다[4].

15 살피건대, 일반의 소비자 즉 창업 희망자가 이 사건 광고를 접할 경우 피심인의 오크통 와인사업을 시작하면 평범한 일반인의 경우에도 누구나 이 사건 광고의 ○○○과 같이 높은 수익을 창출할 수 있을 것으로 받아들일 수 있다는 점에서 이 사건 광고는 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있다할 것이다.

다) 공정거래 저해성 여부

16 부당광고에 있어서 공정한 거래를 저해한다는 것은, 소비자의 합리적 선택을 방해하여 상품선택을 왜곡시킴으로써 자기와 거래하도록 만드는 행위라 할 것이다.

17 일반적으로 새로운 사업을 시작하려는 창업 희망자들에게 다른 창업자들의 성공여부, 창업 시 창출 가능한 수익의 규모나 투자비용 회수 여부 등은 구매선택의 중요한 요인으로 작용한다고 볼 수 있다는 점을 감안할 때, 피심인의 이 사건 광고행위는 왜곡된 정보를 제공하여 소비자의 합리적인 선택을 방해함으로써 공정한 거래를 저해할 우려가 있다고 할 것이다.

3) 소결

18 피심인의 2. 가.의 광고행위는 거짓・과장성, 소비자 오인성, 공정거래 저해성 등 위법요건을 모두 갖춘 것으로 인정되므로 표시·광고법 제3조 제1항 제1호에 규정된 거짓・과장 광고행위에 해당한다.

---

4) 대법원 2003. 6. 27. 선고 2002두6965 판결 참조

3. 처분

가. 시정조치

19 피심인의 이 사건 광고행위는 이미 종료되었으나, 가까운 장래에 이 사건 광고행위와 동일 또는 유사한 행위가 반복될 우려가 있으므로 피심인에게 행위금지 명령을 하기로 한다.

20 또한, 피심인의 이 사건 광고를 접한 소비자에게 남아 있는 오인성과 기만적인 효과를 제거하기 위하여 공표명령을 함께 부과하되, 부당한 표현의 내용·정도, 부당 광고 횟수, 표시·광고내용 중 부당한 표현이 차지하는 비중, 부당한 광고의 지역적 확산 정도 등을 고려하여 피심인의 인터넷 홈페이지(www.aone-system.kr)[5]에 전체화면 크기의 6분의 1 이상의 크기의 팝업 화면을 통하여 휴업일을 제외한 7일간 게재하도록 하기로 한다.[6]

나. 과징금

1) 과징금 부과여부 결정

21 이 사건 광고로 인해 피심인과 지역 총판점 계약을 체결한 소비자들에게 재산상 상당한 피해가 발생하였을 것으로 판단되므로 피심인에게 과징금을 부과하기로 한다.

2) 관련 법 규정

5) 피심인은 이 사건 광고를 홈페이지 'www.aone9.kr'을 통하여 하였으나, 2012년 5월 기존의 홈페이지를 없애고 새로운 홈페이지 'www.aone-system.kr'을 운영하고 있는바, 현재 운영하고 있는 홈페이지 'www.aone-system.kr'에 공표하도록 한다.
6) 공정거래위원회로부터 시정명령을 받은 사실의 공표에 관한 운영지침(개정 2010. 12. 31. 공정거래위원회 예규 제84호) 참조

표시·광고의 공정화에 관한 법률

제9조(과징금)

① 공정거래위원회는 제3조 제1항을 위반하여 표시・광고행위를 한 사업자등에 대하여는 대통령령으로 정하는 매출액(대통령령으로 정하는 사업자의 경우에는 영업수익을 말한다. 이하 같다)에 100분의 2를 곱한 금액을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다. 다만, 그 위반행위를 한 자가 매출액이 없거나 매출액을 산정하기 곤란한 경우로서 대통령령으로 정하는 사업자등인 경우에는 5억원을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

② 생략

③ 공정거래위원회는 제1항이나 제2항의 규정에 따라 과징금을 부과하는 경우에는 다음 각호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 위반행위의 내용 및 정도
2. 위반행위의 기간 및 횟수
3. 위반행위로 인하여 취득한 이익의 규모
4. 사업자등이 소비자의 피해를 예방하거나 보상하기 위하여 기울인 노력의 정도

④ 생략

⑤ 제1항이나 제2항에 따른 과징금의 부과기준은 대통령령으로 정한다.

표시·광고의 공정화에 관한 법률 시행령

제12조(과징금의 산정 방법)

① 법 제9조제1항 본문에서 "대통령령으로 정하는 매출액"이란 법 제3조제1항을 위반하여 표시·광고행위를 한 사업자등(이하 "위반사업자등"이라 한다)이 위반기간 동안 판매하거나 매입한 관련 상품·용역의 매출액이나 매입액 또는 이에 준하는 금액(이하 "관련매출액"이라 한다)을 말한다.

② 제1항에 따른 위반사업자등의 관련매출액의 산정기준 및 방법 등에 필요한

사항은 공정거래위원회가 정한다.

제15조(과징금 부과기준)

① 법 제9조제1항 및 제2항에 따른 과징금의 부과기준은 별표 1과 같다.

② 제1항의 규정에 의하여 산정된 금액은 법 제9조제3항 각호의 사항을 참작하여 이를 가중 또는 감경할 수 있다.

③ 이 영에 규정된 사항 외에 과징금의 부과에 관하여 필요한 세부기준은 공정거래위원회가 정하여 고시한다.

3) 과징금액 산정

가) 기본 과징금의 산정

22 이 사건 광고행위는 오크통 와인사업에 대한 것이므로, 거짓·과장의 광고를 행한 기간(2011. 1.~2012. 4.) 동안의 오크통 와인 사업 지역 총판점 계약 금액 중 해지 건의 계약금과 부가가치세를 제외한 426,545천 원을 관련 매출액으로 한다.

23 한편, 피심인의 이 사건 광고는 비교적 장기간 계속되었고, 광고가 홈페이지를 통해 이루어진 점 등을 감안할 때 위반행위 중대성의 정도가 '중대한 위반행위'에 해당하므로, 0.6%의 부과기준율을 적용[7]하여 기본과징금은 2,559천 원으로 한다.

나) 1차 조정

24 피심인에 대한 1차 조정 사유가 없어, 1차 조정 과징금은 기본과징금과 동일한 금액으로 한다.

다) 2차 조정

7) 표시·광고의 공정화에 관한 법률 위반사업자등에 대한 과징금부과 세부기준(개정 2012. 4. 9. 공정거래위원회 고시 제2012-8호) Ⅳ. 1. '위반행위 유형별 기본과징금' 및 [별표] '위반행위의 중대성 판단기준' 참조

25 피심인에 대한 2차 조정 사유가 없어, 2차 조정 과징금은 1차 조정과징금과 동일한 금액으로 한다.

라) 부과과징금의 결정

26 가중·감경 사유가 없어 2차 조정 과징금액을 그대로 부과하되, 백만 원 미만 금액은 절사하여, 최종 부과과징금은 2,000천 원으로 한다.

4. 결론

27 피심인의 위 2. 가.의 행위는 표시·광고법 제3조 제1항 제1호의 거짓・과장 광고행위에 해당되므로 시정조치에 대하여는 표시·광고법 제7조, 과징금에 대하여는 표시·광고법 제9조를 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2013년 1월 21일

의 장	위 원	정 중 원
	위 원	안 영 호
	위 원	김 의 형

<별지>

공정거래위원회로부터 시정명령을 받은 사실의 공표

저희 주식회사 에이원시스템은 2011년 1월부터 2012년 4월까지 인터넷 홈페이지를 통하여 '오크통 와인 무점포 창업'에 대하여 광고하면서, 평범한 주부의 창업 성공사례를 거짓으로 만들어 소개함으로써 마치 누구나 창업을 할 경우 높은 수익을 창출할 수 있는 것처럼 소비자를 오인하게 하는 거짓·과장의 광고행위를 하여 표시·광고의 공정화에 관한 법률을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았습니다.

2013년 월 일

주식회사 에이원시스템
대표이사 ○○○